

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 개선 요구

제 목 공공SW사업 법제도 미준수

소 관 부 서 ○○○○○○처(▲▲▲▲▲팀), ▽▽▽▽처(▼▼팀)

구 분 사업관리

내 용

미래창조과학부와 정보통신산업진흥원은 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조의 4, 동법 시행령 제17조의 8 및 「소프트웨어사업 정보관리 및 관리감독 전문기관 지정 고시」(미래창조과학부 고시 제2013-148호, 2013. 9. 6)에 따라 소프트웨어사업의 관리·감독 등을 위해 국가기관 등의 장이 발주하는 소프트웨어사업(사전 규격서 및 제안요청서)의 법령 준수 여부를 검토하고 미준수 사항 발견 시 해당 기관에 법령준수를 권고하고 그 반영 여부를 점검·관리하고 있다.

또한, ▼▼팀은 ‘소프트웨어 사업에 관한 법령준수 강조 알림[지원(계)621.04-3154 (2014. 9.19)]’을 통해 개선·권고사항이 발생하지 않도록 소프트웨어사업관련 법령준수를 강조하였다.

그러나, 2015년 ~ 2017년 기간에 정보통신산업진흥원으로부터 전사 소프트웨어사업 개선·권고를 총35건 통보 받았으며, ▼▼팀의 ‘소프트웨어 사업에 관한 법령준수 강조알림’에도 불구하고 지속적으로 발생되고 있으며, ○○○○○○처 ▲▲▲▲▲팀은 '17년도에 [표 3]과 같이 2건의 개선권고를 받았다.

[표 3] 공공SW 법령준수 개선권고 내역

(단위 : 원)

접수일자	입찰공고명	사업금액	미준수 사항
2017. 3. 13	●●●● ●●●● ●●●● ●● 1식	5xx,xxx,xxx	- 하자담보 책임기간 및 범위 - 특정규격 명시 금지
2017. 7. 7	●● ●●●●●●●●외 2종 ●●	4xx,xxx,xxx	- SW분리발주

그 결과, ▲▲▲▲▲팀은 미준수 사항에 대하여 규격서, 제안요청서 수정을 통해 입찰공고 수정을 의뢰하는 등 불필요한 행정소요가 발생되었다.

공공 SW사업관련 법령을 철저히 준수하기 위해서는 자체점검표를 작성하여 준수여부를 검토하고, 이에 대한 적정성 여부에 대해 계약부서의 검토 후 입찰공고가 진행될 수 있도록 개선이 요구된다.

조치할 사항

○○○○○○○처장은 공공SW사업관련 규격서 및 제안요청서 작성시 법령준수 항목에 대하여 철저히 검토 후 계약의뢰가 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.
(통보)

▽▽▽▽처장은 공공SW사업관련 개선·권고 사항이 반복되어 발생하지 않도록 해당부서에서 공공SW사업관련 계약의뢰 시 법령준수 항목에 대한 자체점검표를 작성하여 의뢰토록 하고, 이후 계약부서에서의 추가적인 검토가 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)